

시정·경고·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 휴무일·휴일 근무 관리 부적정

2. 관계기관 : ●●●●실, ○○○○실

3. 내 용

가. 업무개요

●●●●실은 우리 공단 정보화 사업을 총괄하면서 정보시스템 인프라 도입, 정보시스템 구축 및 운용, 유지보수, 시스템 장애 발생 관리 등의 업무를 수행하고 있고, 업무상 필요한 경우 공단 복무규정에 따라 [표 1]과 같이 연장·휴일 근무를 실시하고 있습니다.

[표 1] ●●●●실 연장·휴일 근무 시간 및 수당 지급 현황

(단위: 시간, 천 원)

구분	2020		2021		2022 (7월까지)		합 계	
	시간	금액	시간	금액	시간	금액	시간	금액
연장 근무	1,103	25,371	1,413	33,946	768	19,415	27,887	78,732
휴일 근무	126	3,113	506.0	15,323	291	7,793	3,745	26,229
합계	1,229	28,484	1,919	49,269	1,059	27,208	31,632	104,961

자료 : 통합경영정보시스템 시간외 근무 확정 내역 조회 결과 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제2조(정의), 제50조(근로시간)에 따르면 1주는 휴일을 포함하여 7일이며, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없고, 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있습니다.

그리고 같은 법 제53조(연장 근로의 제한)에서는 1주간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있으며(1주 최대 근로시간은 52시간), 사용자는 특별한 사정이

있으면 고용노동부 장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 근로시간을 연장할 수 있다고 명시하고 있습니다.

또한, 같은 법 시행규칙 제9조(특별한 사정이 있는 경우의 근로시간 연장 신청 등)에서는 '특별한 사정'으로 ①재난 또는 이에 준하는 사고가 발생하여 이를 수습하거나 재난 등의 발생이 예상되어 긴급한 조치가 필요한 경우, ②갑작스런 시설·설비의 장애·고장 등 돌발적인 상황이 발생하여 이를 수습하기 위한 긴급한 조치가 필요한 경우, ③통상적인 경우에 비해 업무량이 대폭으로 증가한 경우로서 이를 단기간 내에 처리하지 않으면 사업에 중대한 지장이 초래되거나 손해가 발생하는 경우 등을 나열하고 있습니다.

한편, 공단「임금 및 단체협약서」 제66조(시간 외 근무) 제1항, 제2항에서는 시간 외 근무 및 휴일 근무를 시킬 경우 본인에게 사전에 통보하여야 하고, 1주일에 12시간을 초과할 수 없으며, 업무상 부득이한 사정이 있을 때 또는 재해, 기타 불가피한 사유로 임시로 필요할 때 시간 외 근무 및 휴일 근무를 시킬 수 있다고 명시하고 있습니다.

또한, 제133조(특별급식)에서는 ①3시간 이상 연장근로자에게는 식사를, 야간근로 직원에게는 간식을 제공하고 ②예비군, 민방위 등으로 오전 8시 이전 출근해야 하는 경우는 조식을, ③교대 근무자를 제외한 휴일 근무자에게는 점심 식사를 제공한다고 정하고 있습니다.

따라서 ●●●●●실 복무관리 위임전결권자는 소속 부서원의 기본적 생활을 보장할 수 있도록 연장 근무의 필요성과 근무 시간을 면밀히 파악한 후 법규 내에서 연장 근무를 명하거나 승인하여야 하며, 근무 유형 및 근무 시간에 따른 적정한 식사 비용을 지원하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 법정 연장 근로 제한 시간 초과

그런데 ●●●●●실에서는 2020. 1. 1.부터 2022. 8. 15.까지 7명의 직원이 휴무일인 토요일과 휴일인 일요일에 연속 근무를 실시하여, 법에서 정한 연장 근로 제한 시간(1주 12시간)을 총 35회 초과하였습니다.

[표 2] 토·일요일 연속근무에 따른 주12시간 초과 횟수

대상자	2020	2021	2022 8.15까지	합 계	비 고
AAA	1	7	8	16	'20년 11월 '21년 3월 4월 5월(2회), 7월, 10월 12월 '22년 1월 2월 3월(2회), 5월(2회), 6월 7월 8월
BBB	1	2	3	6	'20년 7월 / '21년 3월 4월 / '22년 1월, 3월, 5월
CCC	1	2	2	5	'20년 7월 / '21년 4월 12월 / '22년 1월(2회)
DDD			4	4	'22년 1월(2회), 3월, 4월
EEE			2	2	'21년 3월, 4월
FFF			1	1	'21년 5월
GGG			1	1	'21년 4월
합계	3	11	21	35	

자료 : 통합경영정보시스템 시간외 근무 확정 내역 조회 결과 재구성(2020.1. ~ 2022.8.), [붙임2] 참조

2) 휴무일·휴일 근무 사유 부적정

그리고 ●●●●●실 직원은 [붙임1]과 같이 총 258회에 걸쳐 휴무일·휴일 근무를 1,738시간 실시하였는데, 주요 근무 사유는 [표 3]의 ①긴급 전산장비 점검 및 장애 조치, ②서버 가동 및 데이터 이관, 프로그램 개발, ③기타 전산장비 지원 등 비상대기, ④각종 평가, 인증, 심사 관련 실사 대응, ⑤자료 작성 및 검토, 점검, 사전 준비 등 5가지로 구분되었습니다.

[표 3] 2020~2022.8 휴무일·휴일 근무 사유 및 근무 횟수

근무사유 유형	2020	2021	2022 (8월까지)	합계	비율
① 긴급 전산장비 점검, 장애조치, 교체 등	9	7	8	24	9%
② 서버 가동 점검, 데이터 이관, 프로그램 개발 등	20	30	33	83	32%
③ 전산장비 지원, 회의장 준비, 비상대기 등	3	4	2	9	3%
④ 평가, 인증, 심사 대응 등	13	67	28	108	42%
⑤ 자료 작성 및 검토, 점검, 사전 준비 등	5	9	20	34	13%
합 계	50	117	91	258	100%

주 : 일자별 휴무일·휴일 근무 사유를 유형별로 구분

자료 : 통합경영정보시스템 시간외근무 확정 내역 조회 결과 재구성(2020.1. ~ 2022.8.)

그중 ⑤번 “자료 작성 및 검토, 점검, 사전 준비 등”은 총 34회(13%) 발생하였는데, 이는 임금 및 단체협약에서 명시한 업무상 부득이한 사정 및 재해 등의 불가피한 사정, 또는 근로기준법에서 정한 긴급 조치 필요, 업무량 대폭 증가 등의 특별한 사정과는 요원하여 휴무일·휴일 근무 사유로 적합하지 않습니다.

특히, 현 ●●●●부장(AAA, 기술직 4급, 2021.7.1. 부장 보직)은 [표 4], [붙임1]과 같이 2020. 7. 20. 본사로 기관 전보된 이후부터 현재까지 25개월 동안 휴무일·휴일 근무를 57회(월평균 2.3회, 회당 7.4시간) 실시하였는데, 업무분장, 업무량, 업무시간, 시급성 등의 측면에서 연장 근로의 타당성이 부족하고, 부장 보직임에도 휴무일·휴일 근무가 빈번하고 정례적인 양상을 띠는 문제점이 있었습니다.

[표 4] ●●●●부장 휴무일·휴일 근무 횟수 및 근무 사유

근무사유 유형	2020	2021	2022 (8월까지)	합계	비율
① 긴급 전산장비 점검, 장애조치, 교체 등	2	1	1	4	7%
② 서버 가동 점검, 데이터 이관, 프로그램 개발 등	3	5	1	9	16%
③ 전산장비 지원, 회의장 준비, 비상대기 등	1	1	1	3	5%
④ 평가, 인증, 심사 대응 등		15	3	18	32%
⑤ 자료 작성 및 검토, 점검, 사전 준비 등	2	8	13	23	40%
합 계	8	30	19	57	100%

주 : 일자별 휴무일·휴일 근무 사유를 유형별로 구분

자료 : 통합경영정보시스템 시간외근무 확정 내역 조회 결과 재구성(2020.1. ~ 2022.8.)

3) 휴무일·휴일 근무 특근 식대 집행

또한, ●●●●부장은 [표 5]와 같이 휴일 근무 시, 점심 식사 비용 외에 퇴근 후 개인 저녁 식사 또는 간식 비용을 법인카드로 추가 집행하고 특근식대로 비용 처리하였는데(11회, 109,800원), 법인카드 휴일 사적 사용과 무분별한 비용 처리에 대한 관리가 필요하였습니다.

[표 5] 휴무일·휴일 근무 특근식대 집행 현황 (●●●●부장)

연번	일자	집행내용	결제시간	금 액	집행대상자	비고
1	2021-03-06	2021년 정보보안 관리실태 평가 관련 특근식대	11:45	30,000	AAA, BBB, CCC	점심
		통합전산장비 유지보수 RFP작성 특근식대	18:04	10,000	AAA	저녁
2	2021-05-01	개인정보영향평가 기초자료 작성 특근식대	11:48	8,000	AAA	점심
			17:35	9,400	AAA	저녁
3	2021-05-02	개인정보영향평가 기초자료 작성 특근식대	12:22	7,000	AAA	점심
			17:52	9,200	AAA	저녁
4	2021-05-15	전산장비 통합유지보수 제안설명회 준비를 위한 특근식대 집행	12:56	7,000	AAA	점심
			17:38	10,000	AAA	저녁
5	2021-05-16	전산장비 통합유지보수 제안설명회 준비를 위한 특근식대 집행	12:45	8,400	AAA	점심
			17:38	9,700	AAA	저녁
6	2021-05-23	정보보호 및 개인정보보호 관리체계 (ISMS-P) 인증 컨설팅 사업 제안평가 준비 관련 특근식대 집행	17:29	9,100	AAA	점심
			17:48	7,000	AAA	저녁
7	2021-07-17	스마트워크 비대면 원격근무 시스템 제안요청서 검토 및 개인정보보호 수준진단 관련 특근식대 집행	12:01	10,000	AAA	점심
			17:57	9,700	AAA	저녁
8	2021-07-18	스마트워크 비대면 원격근무 시스템 제안요청서 검토 및 개인정보보호 수준진단 관련 특근식대 집행	12:01	9,300	AAA	점심
			18:09	7,000	AAA	저녁
9	2021-10-30	보훈의료학회 영상회의 지원 관련 특근식대 집행	12:38	16,000	AAA, BBB	점심
			17:11	20,000	AAA, BBB	저녁
10	2022-02-12	감사원 감사장 준비 등 3건 관련 특근식대 집행	13:18	48,400	●●●●부장, BBB, zzz GG, vvv	점심
			19:25	9,000	AAA	저녁
11	2022-03-05	백본 구축사업 RFP 작성 관련 특근식대 집행	13:35	9,000	AAA	점심
			17:47	8,800	AAA	저녁
저녁 특근식대 추가 집행 합계액				109,800	AAA	저녁

4. 관계기관 의견

●●●●실은 감사 결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●이사는

- 3)과 관련하여 휴일 업무 종료 후 특근식대로 집행한 개인 저녁 식사 비용 109,800원을 환수하시고 (시정)

○ ■■이사는

- 1), 2), 3)과 관련하여 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」, 「주의」 조치하시고 (경고, 주의)
- 1), 2)와 관련하여 휴무일·휴일 연속 근무 및 불요불급한 연장 근무로 법정 제한 시간을 위반하지 않도록 전 직원 대상 범기준 안내 등의 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
●●●●실	기술직3급	HHH	●●●●부장 ●●●●실장	'20.7.1. ~ '21.6.30 '21.7.1. ~ 현재	좌동	1),2) 관련 주의
●●●●실	기술직4급	AAA	◆◆◆◆과장 ●●●●부장	'20.7.20. ~ '21.6.30 '21.7. 1. ~ 현재	좌동	1),2),3) 관련 경고

[붙임1] 2020~2022년 개인별 휴무일·휴일 근무 현황 자료

(단위: 회, 시간, 천 원)

연번	대상자		근무 횟수				총 근무시간	수당지급	비고
	성명	직급	2020	2021	2022. (8.15.)	계			
1		기술직4급	8	30	19	57	419.5	13,701	
2		기술직 무보직4급	9	29	13	51	319.0	9,096	
3		사무직5급	9	14	12	35	249.5	4,906	
4		기술직5급	5	11	6	22	133.5	2,753	퇴사
5		기술직5급			19	19	130.5	3,362	
6		기술직5급	5	4	9	18	97.5	1,895	퇴사
7		기술직5급	5	8		13	83.0	2,005	
8		사무직5급	1	8	2	11	80.0	1,510	
9		사무직5급	1	6		7	61.5	1,153	퇴사
10		기술직3급	1	1	2	4	31.0	1,110	
11		기술직5급		3		3	18.5	371	퇴사
12		기술직4급	1		2	3	22.0	593	
13		기술직3급		3		3	15.5	518	
14		사무직4급	2			2	12.0	239	
15		사무직5급			2	2	15.0	295	
16		기술직5급	2			2	12.0	239	
17		기술직5급			2	2	15.5	301	
18		기술직5급			2	2	11.0	205	
19		사무직5급	1			1	4.5	87	퇴사
20		기술직5급			1	1	7.0	140	퇴사
합 계			50	117	91	258	1,738	44,479	

[붙임2] 토·일요일 연속근무에 따른 주12시간 초과 현황

연번	연도	부서	일자	요일	성명	연장	휴일	휴일 초과	업무내용	유형	수당
1	2020	●●● 부	2020-07-18	토		8	0	0	(고정외) 국가정보원 정보보안 관리 실태 현장실사 대비 현황점검	4	155,311
2	2020	●●● 부		토		8	0	0	(고정외)정보보안 관리실태 평가 실 사 준비 작업	4	225,324
3	2020	●●● 부	2020-07-19	일		0	8	0	(고정외) 국가정보원 정보보안 관리 실태 현장실사 대비 현황점검	4	155,311
4	2020	●●● 부		일		0	8	0	(고정외)정보보안 관리실태 평가 실 사 준비 작업	4	225,324
5	2020	●●● 부	2020-11-28	토		8	0	0	(고정외)20년 내부경영실적보고서 21년 사업계획서 작성	5	257,638
6	2020	●●● 부	2020-11-29	일		0	6.5	0	(고정외)20년 내부경영실적보고서 21년 사업계획서 작성	5	209,331
7	2021	●●● 부	2021-03-06	토		7.5	0	0	(고정외)국가정보원 정보보안 관리실 태 평가 제출자료 작성	4	145,604
8	2021	●●● 부		토		7.5	0	0	(고정외)국가정보원 정보보안 관리실 태 평가 제출자료 작성	4	241,536
9	2021	●●● 부		토		7.5	0	0	(고정외) 2021년 정보보안 관리실태 진단 자체 평가 준비	4	140,603
10	2021	●●● 부	2021-03-07	일		0	7.5	0	(고정외)국가정보원 정보보안 관리실 태 평가 제출자료 작성	4	145,604
11	2021	●●● 부		일		0	7.5	0	(고정외)국가정보원 정보보안 관리실 태 평가 제출자료 작성	4	241,536
12	2021	●●● 부		일		0	7.5	0	(고정외) 2021년 정보보안 관리실태 진단 자체 평가 준비	4	140,603
13	2021	●●● 부	2021-04-03	토		7.5	0	0	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	145,604
14	2021	●●● 부		토		7.5	0	0	(고정외) 정보보안 관리실태 평가 현 장실사 자료 준비	4	211,242
15	2021	●●● 부		토		7.5	0	0	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	139,527
16	2021	●●● 부		토		7.5	0	0	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	241,536
17	2021	●●● 부		토		7.5	0	0	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	140,603
18	2021	●●● 부	2021-04-04	일		0	8	1.5	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	194,139
19	2021	●●● 부		일		0	7.5	0	(고정외) 정보보안 관리실태 평가 현 장실사 자료 준비	4	211,242
20	2021	●●● 부		일		0	8	4	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	248,048
21	2021	●●● 부		일		0	7.5	0	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	241,536
22	2021	●●● 부		일		0	8	4	(고정외) 정보보안 관리 실태 평가 현장실사 준비	4	249,962
23	2021	●●● 부	2021-05-01	토		0	7.5	0	(고정외) 개인정보영향평가 기초자료 작성	4	241,536
24	2021	●●● 부	2021-05-02	일		0	7.5	0	(고정외) 개인정보영향평가 기초자료 작성	4	241,536
25	2021	●●● 부	2021-05-15	토		7.5	0	0	(고정외) 전산장비 통합유지보수 제 안설명회 준비	5	241,536

연도	연도	부서	일자	요일	성명	연장	휴일	휴일 초과	업무내용	유형	수당
26	2021	●●● ●부	2021-05-16	일		0	7.5	0	(고정외) 전산장비 통합유지보수 제 안설명회(제안평가) 준비	4	241,536
27	2021	●●● ●부	2021-07-17	토		7.5	0	0	(고정외) 개인정보보호 수준진단 준 비	5	241,536
28	2021	●●● ●부	2021-07-18	일		0	7.5	0	(고정외) 비대면 원격근무 제안요청 서 검토	5	241,536
29	2021	●●● ●부	2021-10-02	토		7.5	0	0	(고정외) ISMS-P 한층심사 준비	4	241,536
30	2021	●●● ●부	2021-10-03	일		0	7.5	0	(고정외) ISMS-P 한층심사 준비	4	241,536
31	2021	●●● ●부	2021-12-04	토		7.5	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 가오픈 준비(마이그레이션 점검 등)	2	241,536
32	2021	●●● ●부	2021-12-05	일		0	7.5	0	(고정외) 통합요양정보시스템 가오픈 준비(마이그레이션 점검 등)	2	241,536
33	2021	●●● ●부	2021-12-18	토		7.5	0	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함보고 서 수합 작성	4	211,242
34	2021	●●● ●부	2021-12-19	일		0	7.5	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함보고 서 수합 작성	4	211,242
35	2022	●●● ●부	2022-01-08	토		7	0	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	205,725
36	2022	●●● ●부		토		7	0	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	180,319
37	2022	●●● ●부	2022-01-09	일		0	7	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	205,725
38	2022	●●● ●부		일		0	7	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	180,319
39	2022	●●● ●부	2022-01-15	토		7	0	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 관련 결 함사항 조치 및 증적작성	4	141,403
40	2022	●●● ●부		토		7	0	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	205,725
41	2022	●●● ●부		토		7	0	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	180,319
42	2022	●●● ●부		토		7.5	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 실패 점검	5	251,365
43	2022	●●● ●부	2022-01-16	일		0	8	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	161,604
44	2022	●●● ●부		일		0	8	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 결함사항 조치 및 증적작성	4	235,114
45	2022	●●● ●부		일		0	8	0	(고정외) 홈페이지 취약점 보완 및 ISMS-P 인증심사 결함사항 조치	4	206,078
46	2022	●●● ●부		일		0	7	0	(고정외) ISMS-P 인증심사 증적 점 검	4	234,607
47	2022	●●● ●부	2022-02-12	토		8	0	0	(고정외) 감사원 주최 공단 감사 관 련 감사장 준비 작업	3	268,122
48	2022	●●● ●부	2022-02-13	일		0	7.5	0	(고정외) 정보화추진심의위원회 자료 검토	5	251,365
49	2022	●●● ●부	2022-03-05	토		7.5	0	0	(고정외) 백본 구축사업 RFP 작성	5	251,365
50	2022	●●● ●부	2022-03-06	일		0	7.5	0	(고정외) 국정원 정보보안 관리실태 평가 증빙자료	4	251,365
51	2022	●●● ●부	2022-03-19	토		7	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 요구사 항 반영	2	180,319
52	2022	●●● ●부	2022-03-20	일		7	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 요구사 항 반영	2	180,319
53	2022	●●● ●부	2022-03-26	토		7	0	0	(고정외) 국정원 정보보안 관리실태 평가 한층심사 자료 준비 및 전산인 프라 정비	4	141,403
54	2022	●●● ●부		토		7.5	0	0	(고정외) 2022년 사업 RFP 검토(본 사 및 병원 백본 구축)	5	251,365

연번	연도	부서	일자	요일	성명	연장	휴일	휴일 초과	업무내용	유형	수당
55	2022	●●●부	2022-03-27	일		0	7	0	(고정외) 국정원 정보보안 관리실태 평가 현장실사 자료 준비 및 전산인프라 정비	4	141,403
56	2022	●●●부		일		0	7.5	0	(고정외) 국정원 현장실사 준비	4	251,365
57	2022	●●●부	2022-04-23	토		7	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 사용자 요구사항 반영	2	180,319
58	2022	●●●부	2022-04-24	일		0	7	0	(고정외) 통합요양정보시스템 사용자 요구사항 반영	2	180,319
59	2022	●●●부	2022-04-30	토		7.5	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 기동 점검	2	251,365
60	2022	●●●부	2022-05-01	일		0	7.5	0	(고정외) DLP구축 사업 계획서 작성	5	251,365
61	2022	●●●부	2022-05-14	토		12.5	0	0	(고정외) UPS 전선 교체 및 전산장비 이중화 점검	1	252,506
62	2022	●●●부		토		12.5	0	0	(고정외) UPS 전선 교체 및 전산장비 이중화 점검	1	242,673
63	2022	●●●부		토		12.5	0	0	(고정외) UPS 전선 교체 및 전산장비 이중화 점검	1	418,941
64	2022	●●●부	2022-05-15	일		0	3	0	(고정외) 전산장비 이중화 점검	1	60,601
65	2022	●●●부		일		0	3	0	(고정외) 전산장비 이중화 점검 통경 스토리지 장애 조치	1	58,242
66	2022	●●●부		일		0	6.5	0	(고정외) 내평 추진실적 보고회 자료 점검	5	217,850
67	2022	●●●부	2022-06-25	토		7.5	0	0	(고정외) 통합요양정보시스템 운영 실태 점검	5	251,365
68	2022	●●●부	2022-06-26	일		0	7.5	0	(고정외) 통합요양정보시스템 운영 실태 점검	5	251,365
69	2022	●●●부	2022-08-06	토		7.5	0		(고정외) 노후 백본 교체사업 확대검토	5	251,365
70	2022	●●●부	2022-08-07	일		0	7.5		(고정외) 노후 백본 교체사업 확대검토	5	251,365

※ 근무사유 유형 구분

1. 긴급 전산 장비 점검, 장애 조치, 교체 등
2. 서버 가동 점검, 데이터 이관, 프로그램 개발 등
3. 기타 전산 장비 지원, 회의장 준비, 비상대기 등
4. 평가, 인증, 실사, 심사 준비
5. 자료 작성 및 검토, 점검, 사전 준비 등